STANOVY SPOLOČENSTVA URBARIÁT DULOVA VES P. S.

PREAMBULA

Vlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti združení v pozemkovom spoločenstve **Urbariát Dulova Ves p.s.**, nadväzujúc na historickú tradíciu hospodárenia svojich predkov, hlásiac sa k nástupnictvu po **Bývalých urbárskych gazdoch obce Guľvas** a nimi založenej **Pasienkovej spoločnosti v Dulovej Vsi**, prijímajú tieto stanovy s cieľom zabezpečiť odborné, trvalo udržateľné a hospodárne spravovanie spoločného majetku. Účelom týchto stanov je nastoliť transparentné pravidlá riadenia spoločenstva, sprehľadniť a zosúladiť evidenciu spoluvlastníckych podielov s katastrom nehnuteľností, posilniť osobnú zodpovednosť volených orgánov, predchádzať vnútorným sporom a chrániť práva a oprávnené záujmy všetkých poctivých podielnikov.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1. Názov spoločenstva: **Urbariát Dulova Ves p.s.**
2. Sídlo spoločenstva: **Obchodná 25/15, 082 52 Dulova Ves**
3. IČO: **42379831**
4. Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.
5. Spoločenstvo je pozemkovým spoločenstvom vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti s právnou subjektivitou (ďalej v texte len „spoločenstvo“), ktoré sa spravuje zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z. z.“) a Zmluvou o pozemkovom spoločenstve. Tieto stanovy podrobne upravujú vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a hlasovania zhromaždenia, práva a povinnosti členov, ako aj zásady hospodárenia.
6. **Obvyklým miestom zverejnenia** oznámení, pozvánok a informácií spoločenstva v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. je oficiálne webové sídlo spoločenstva **https://urbar.dulovaves.sk** (ďalej len „obvyklé miesto zverejnenia“ alebo „webové sídlo spoločenstva“).

II. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SPOLOČENSTVA A PREDKUPNÉ PRÁVO

1. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený spoluvlastníckymi podielmi na spoločnej nehnuteľnosti, pričom sa odvíja priamo od súčtu výmer podielov (v m²), ktoré člen v spoločenstve vlastní.
2. Člen spoločenstva (ako aj dedič alebo nadobúdateľ podielu) je v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. povinný písomne alebo elektronicky nahlásiť spoločenstvu všetky zmeny evidovaných skutočností do **dvoch mesiacov** odo dňa ich vzniku. Touto povinnosťou sa rozumie najmä nahlásenie: * a) zmeny mena alebo priezviska (napr. po uzavretí manželstva), * b) zmeny adresy trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy na doručovanie, * c) zmeny telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, ak člen udelil súhlas s elektronickou komunikáciou, * d) zmeny čísla bankového účtu (IBAN) určeného na vyplácanie podielu na zisku (dividend), * e) úmrtia spoluvlastníka a právoplatného rozhodnutia o dedičstve, ako aj uzavretia kúpnej, darovacej alebo inej zmluvy, ktorou dochádza k zmene vlastníka podielu.

3. Pri prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa zákonné predkupné právo neuplatňuje (ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z.).
4. Ak člen spoločenstva prevádza svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu mimo spoločenstva, ostatní spoluvlastníci majú k tomuto podielu zákonné predkupné právo. Predávajúci člen je povinný prednostne ponúknuť podiel na odkúpenie ostatným spoluvlastníkom, a to buď: * a) **osobitnou písomnou ponukou** zaslanou priamo **všetkým** ostatným spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti, alebo * b) **prostredníctvom výboru spoločenstva** – v takom prípade výbor informáciu o ponuke zaradí do programu v pozvánke na najbližšie zasadnutie zhromaždenia a podrobnosti ponuky (najmä identifikáciu prevádzaného podielu, jeho výmeru v m^2, požadovanú kúpnu cenu a lehotu na prijatie ponuky) zverejní na obvyklom mieste zverejnenia v deň konania zhromaždenia, aby mali všetci spoluvlastníci vytvorený rovnaký časový priestor na posúdenie ponuky, zabezpečenie finančných prostriedkov a uplatnenie svojho predkupného práva. Zároveň na valnom zhromaždení prejedná možnosť akceptácie ponuky pre všetkých podielnikov a po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia pre akceptáciu všetkými podielnikmi výbor v ich mene uzatvorí kúpnu zmluvu s predávajúcim, pričom cenu platí právnická osoba, t. j. spoločenstvo podľa § 9 odsek 10 zákona č. 97/2013 Z. z..

III. SÚSTAVA ORGÁNOV SPOLOČENSTVA A ICH VZÁJOMNÉ VZŤAHY

1. V súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. a Zmluvou o pozemkovom spoločenstve tvoria sústavu orgánov spoločenstva: * a) **Zhromaždenie** (najvyšší rozhodovací orgán tvorený všetkými členmi spoločenstva), * b) **Výbor** (výkonný a štatutárny orgán riadiaci činnosť spoločenstva), * c) **Dozorná rada** (nezávislý kontrolný a revízny orgán).
2. Vzťahy medzi orgánmi spoločenstva sú založené na princípe deľby pôsobnosti, zastupiteľskej zodpovednosti a vnútornej kontroly: * a) Zhromaždenie rozhoduje o najzásadnejších otázkach spoločenstva, volí a odvoláva členov výboru a dozornej rady; jeho právoplatné uznesenia sú pre výbor a dozornú radu záväzné. * b) Výbor zabezpečuje každodennú prevádzku, hospodárenie a právne zastupovanie spoločenstva navonok v medziach zákona, zmluvy o spoločenstve, týchto stanov a uznesení zhromaždenia; za výkon svojej činnosti zodpovedá priamo zhromaždeniu. * c) Dozorná rada je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislá od výboru, dohliada na dodržiavanie právnych a vnútorných predpisov výborom a za výkon svojej činnosti zodpovedá výlučne zhromaždeniu.

IV. ZASADNUTIE ZHROMAŽDENIA A PRAVIDLÁ HLASOVANIA

1. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať všetkých členov spoločenstva a Slovenský pozemkový fond najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia a najmenej **25 dní** pred termínom zasadnutia uverejniť oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste zverejnenia (**https://urbar.dulovaves.sk**).
2. Výbor spoločenstva zasiela pozvánku členom písomne v listinnej podobe poštou na adresu uvedenú v zozname členov alebo v elektronickej podobe (e-mailom, prípadne krátkou textovou správou SMS s prepojením na webové sídlo spoločenstva) na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré člen na tento účel spoločenstvu písomne oznámil spolu so

súhlasom s elektronickou komunikáciou. Možnosť elektronického doručovania pozvánok nevylučuje povinnosť spoločenstva doručiť pozvánku v listinnej podobe členom, ktorí súhlas s elektronickou komunikáciou neposkytli.

3. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí: * a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností, * b) schvaľovať stanovy a ich zmeny, * c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva, * d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z., * e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona č. 97/2013 Z. z., * f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a o nakladaní s majetkom spoločenstva, * g) schvaľovať účtovnú závierku, * h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a o spôsobe úhrady straty, * i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva, * j) rozhodovať o zrušení spoločenstva, * k) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva, vrátane prerokovania správy dozornej rady a rozhodovania o uplatnení nárokov na náhradu škody spôsobenej členmi orgánov spoločenstva.
4. Hlasovanie na zhromaždení je **výmerové hlasovanie**, pri ktorom sa váha hlasu každého člena odvíja priamo od súčtu výmer jeho spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti vyjadreného v štvorcových metroch (m²). Pri hlasovaní nerozhoduje počet prítomných osôb („hláv“), ale celková výmera v m², ktorú prítomní členovia alebo ich splnomocnení zástupcovia na zasadnutí zastupujú.
5. Zhromaždenie rozhoduje v súlade s § 14 a § 15 zákona č. 97/2013 Z. z. tak, že: * a) o schválení zmluvy o spoločenstve, stanov, účtovnej závierky, rozdelení zisku, spôsobe hospodárenia a oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti rozhoduje **nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov** (počítanou z celkovej výmery spoločnej nehnuteľnosti vrátane podielov v správe Slovenského pozemkového fondu, ak zákon pripúšťa jeho hlasovanie), * b) o voľbe a odvolaní členov orgánov spoločenstva, poverení konať pri nadobudnutí podielu, vstupe do obchodnej spoločnosti a zrušení spoločenstva rozhoduje **nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely nespravuje a s ktorými nenakladá Slovenský pozemkový fond**, * c) ak sa na riadnom zasadnutí nezíde potrebná nadpolovičná väčšina hlasov, môže výbor v súlade s § 15 ods. 5 zákona č. 97/2013 Z. z. zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, na ktorom zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (okrem záležitostí, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje). * d) Hlas člena spoločenstva, ktorý **nie je známy** a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia **nezohľadňuje**.

V. VÝBOR A DOZORNÁ RADA

1. **Výbor** je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva, ktorý riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach medzi zasadnutiami zhromaždenia, ak nie sú zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo týmito stanovami vyhradené inému orgánu.
2. Výbor je **5-členný**. Na svojom prvom zasadnutí zvolia členovia výboru spomedzi seba predsedu spoločenstva a určia poverenia pre ostatných členov výboru. Výbor je oprávnený

kedykoľvek počas svojho funkčného obdobia rozhodnúť o zmene na funkcii predsedu alebo o prerozdelení vnútorných funkcií medzi svojimi členmi.

3. Na platnosť uznesenia a prijatie rozhodnutia výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých zvolených členov výboru, t. j. najmenej **3 hlasy**.
4. Spôsob konania a podpisovania za výbor navonok sa spravuje týmito pravidlami: * a) Za výbor koná navonok predseda spoločenstva alebo ktorýkoľvek člen výboru na základe predchádzajúceho poverenia výborom vo vzťahu k orgánom verejnej moci a iným právnym subjektom. * b) Na platnosť akýchkoľvek písomných právnych úkonov a zmlúv, ktoré robí výbor v mene spoločenstva, sa vyžaduje **spoločný podpis najmenej dvoch členov výboru**. * c) Výbor pred každým písomným právnym úkonom prijme uznesenie, ktorým poverí konkrétnych dvoch členov výboru na vykonanie daného úkonu. Pri každom podpise zmluvy alebo písomného právneho úkonu sú podpisujúci členovia výboru povinní uviesť **číslo uznesenia výboru**, ktorým boli na tento úkon poverení.
5. **Dozorná rada** je kontrolným orgánom spoločenstva, ktorý má **najmenej 3 členov**. Dozorná rada kontroluje všetku činnosť a hospodárenie spoločenstva, prerokúva sťažnosti členov a povinne prejednáva preukázateľné škody spôsobené členmi orgánov pri výkone ich funkcie, pričom zhromaždeniu predkladá svoju písomnú správu a návrh rozhodnutia o uplatnení nároku na náhradu škody.

VI. VOĽBY ORGÁNOV SPOLOČENSTVA, NEZLUČITEĽNOSŤ FUNKCIÍ A FUNKČNÉ OBDOBIE

1. Členov a náhradníkov členov výboru a dozornej rady volí a odvoláva zhromaždenie. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je **5 rokov**.
2. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
3. Člen dozornej rady nesmie byť blízkou osobou člena výboru v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu).
4. Ak dôjde k voľbe osôb, ktoré sú vo vzťahu blízkych osôb podľa odseku 3, zvolená osoba s neskorším dátumom vzniku mandátu (resp. osoba, u ktorej vznikne konflikt záujmov) je povinná sa do 15 dní odo dňa volieb písomne vzdať členstva v jednom z orgánov; na uvoľnené miesto nastupuje náhradník v poradí podľa výsledkov volieb.
5. Obmedzenie podľa odsekov 3 a 4 sa vzťahuje na voľby členov dozornej rady konané po dni nadobudnutia účinnosti týchto stanov. Mandáty členov dozornej rady zvolených pred týmto dňom zostávajú nedotknuté až do uplynutia ich funkčného obdobia.

VII. HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVA, ROZDELENIE ZISKU A SPRÁVA PODIELOV

1. Z ročného výnosu a zisku spoločenstva sa prednostne uhrádzajú daňové povinnosti, dane z nehnuteľností, plánované nevyhnutné prevádzkové náklady (najmä pestovná činnosť, nákup sadeníc, lesné práce, vyžínanie, údržba lesných ciest a hraníc) a nevyhnutné náklady na činnosť orgánov spoločenstva.

2. Schválená čistá časť zisku určená zhromaždením na rozdelenie (dividendy) sa prerozdeľuje podľa tohto kľúča: * **90,0 %** pre členov spoločenstva pomerne podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov (výmery v m²) na spoločnej nehnuteľnosti, * **7,5 %** pre členov výboru spoločenstva ako podielová odmena za riadenie a správu spoločenstva, * **1,5 %** pre členov aktívne sa podieľajúcich na hospodárskej činnosti spoločenstva (pestovné práce, zalesňovanie, údržba ciest a pod.), * **1,0 %** pre členov dozornej rady spoločenstva.
3. Schválené podiely na zisku (dividendy), ktoré si oprávnený člen alebo jeho splnomocnenec neprevezme do troch rokov odo dňa ich splatnosti z dôvodu, že spoločenstvu neoznámil platné číslo bankového účtu ani si ich nevyzdvihol v hotovosti, eviduje spoločenstvo na osobitnom účte nevyplatených záväzkov. Po uplynutí všeobecnej trojročnej premlčacej doby podľa § 101 Občianskeho zákonníka je výbor spoločenstva pri prípadnom oneskorenom uplatnení takéhoto nároku povinný vzniesť námietku premlčania; takto premlčané nevyplatené prostriedky sa na základe rozhodnutia výboru preúčtujú do nerozdeleného zisku spoločenstva a použijú sa na úhradu nákladov spojených so správou spoločnej nehnuteľnosti a vedením evidencie členov.
4. Ak spoločenstvo v príslušnom kalendárnom roku nedosiahne zisk alebo sa zisk nerozdeľuje, náklady na evidenciu a činnosť orgánov spoločenstva sa kryjú z členských príspevkov. Základný ročný členský príspevok (administratívny poplatok za vedenie evidencie a správu podielu) vo výške **5,00 €** na člena s riadne usporiadanou evidenciou je v plnom rozsahu hradený z prevádzkových príjmov spoločenstva.
5. Keďže spoločná nehnuteľnosť predstavuje jeden nedeliteľný historický celok (pôvodné pozemkovoknižné teleso) zapísaný na viacerých listoch vlastníctva (ďalej len „LV“), právne riadnym a cieľovým stavom je, aby mal každý člen zapísaný **jeden rovnaký spoluvlastnícky podiel na všetkých LV** tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť. Ak evidencia člena v katastri nehnuteľností vykazuje nesúlad, ktorý spoločenstvu zvyšuje administratívnu a výpočtovú záťaž, základná sadzba ročného administratívneho poplatku podľa odseku 4 sa upravuje takto: * a) **2-násobok základnej sadzby (10,00 € ročne)** sa uplatní v prípade **rôzne zapísaných (nekonzistentných) podielov**, teda ak je člen zapísaný na všetkých LV spoločnej nehnuteľnosti, avšak veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu (zlomku) nie je na všetkých týchto LV rovnaká, alebo ak je na tom istom LV zapísaný duplicitne pod viacerými položkami, * b) **3-násobok základnej sadzby (15,00 € ročne)** sa uplatní v prípade **chýbajúcich zápisov**, teda ak je člen zapísaný len na niektorých LV spoločnej nehnuteľnosti a na jednom alebo viacerých ďalších LV spoločnej nehnuteľnosti vôbec nefiguruje (napr. z dôvodu, že na týchto LV zostal v dôsledku neúplného dedičského konania stále zapísaný jeho právny predchodca).
6. Zvýšená sadzba administratívneho poplatku podľa odseku 5 sa neuplatní voči členovi spoločenstva, ktorý výboru hodnoverným spôsobom (najmä predložením podacieho lístka, potvrdenia súdu, súdneho komisára – notára alebo katastrálneho odboru okresného úradu) preukáže, že už podal návrh na dodatočné prejednanie dedičstva alebo návrh na opravu či zosúladenie zápisu v katastri nehnuteľností, a to počas celej doby až do právoplatného skončenia príslušného úradného konania.
7. Zvýšené sadzby administratívneho poplatku podľa odseku 5 písm. a) a b) sa začnú uplatňovať až po **uplynutí prechodného obdobia 2 rokov** odo dňa nadobudnutia účinnosti týchto stanov; pre nového člena, ktorý nadobudne podiel prevodom alebo prechodom (dedením) neskôr, plynie toto 2-ročné prechodné obdobie samostatne odo dňa nadobudnutia jeho podielu. Počas tohto prechodného obdobia majú členovia priestor zosúladiť svoje zápisy v katastri

nehnuteľností do právne konformného stavu (jeden rovnaký spoluvlastnícky podiel na všetkých LV spoločnej nehnuteľnosti).

8. Zvýšené administratívne poplatky podľa odseku 5 znáša dotknutý člen osobitne; spoločenstvo je oprávnené tieto poplatky sčítavať a jednostranne započítať voči nároku člena pri najbližšom rozdelení zisku (dividend), prípadne vyzvať člena na ich priamu úhradu.
9. Ak splatná pohľadávka spoločenstva voči členovi na schválených poplatkoch a príspevkoch zostane neuhradená aj po márnom uplynutí lehoty určenej v písomnej výzve na úhradu, výbor spoločenstva je povinný uplatniť pohľadávku súdnou a následne exekučnou cestou. Ak spoločenstvo (resp. spoluvlastníci v zmysle zákona) nadobudne v rámci exekučného konania spoluvlastnícky podiel dlžníka, výbor je oprávnený na základe písomnej dohody previesť tento podiel späť na pôvodného podielnika za predpokladu, že pôvodný dlžník v plnom rozsahu uhradí celú dlžnú sumu vrátane všetkých trov súdneho a exekučného konania a poplatkov spojených s prevodom, a to najneskôr do 10 rokov odo dňa vzniku pohľadávky.
10. Každý člen spoločenstva má právo uhradiť akýkoľvek svoj peňažný záväzok voči spoločenstvu (administratívny poplatok, náhradu škody, náklady konania alebo iný príspevok vyplývajúci zo stanov či rozhodnutí orgánov) formou osobného odpracovania ekvivalentného rozsahu prác v prospech spoločenstva. Pre ocenenie prác sa primárne použije cenník štandardných výkonov schválený výborom spoločenstva (zahŕňajúci lesné a pestovné práce, stavebné úpravy, projektovú činnosť, správu IT, právne a odborné poradenstvo) alebo osobitná písomná dohoda s výborom. Ak pre danú činnosť nie je určená sadzba v cenníku ani uzavretá dohoda, použije sa ako základná sadzba hodinová minimálna mzda platná v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku zodpovedajúca prislúchajúcemu stupňu náročnosti práce.
11. Pri organizovaní povinných brigád a spoločných prác sa rozsah pracovnej povinnosti členov určuje pomerne podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov tak, že základná povinnosť sa odvíja od podielnika s najmenším podielom. Po odpracovaní svojej pomernej časti nie je člen povinný zúčastňovať sa ďalších brigád dovtedy, kým členovia s väčšími podielmi neodpracujú čas zodpovedajúci veľkosti ich spoluvlastníckych podielov.
12. V prípade neúčasti člena na schválenej povinnej brigáde a neodpracovania stanoveného počtu hodín sa uplatní peňažná náhrada za neodpracované brigádnické hodiny vo výške určenej výborom, ktorá sa jednostranne započíta voči nároku tohto člena na ročný podiel na zisku (dividendu).
13. Finančné prostriedky získané z peňažných náhrad za neodpracované hodiny podľa odseku 12 sa vedú účelovo a výbor spoločenstva ich použije výlučne na:
    - a) vyplatenie odmeny tým členom spoločenstva, ktorí odpracovali brigádnické hodiny nad rámec svojej pomernej povinnosti (za neprítomných členov), alebo
    - b) úhradu nákladov na zabezpečenie tretích osôb či dodávateľov, ktorí vykonali potrebné lesné a hospodárske práce namiesto neprítomných členov.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A PORUŠENIE POVINNOSTÍ

1. Všetky orgány spoločenstva (výbor, dozorná rada) a všetci členovia spoločenstva sú povinní dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Zmluvu o pozemkovom spoločenstve, tieto stanovy a lehoty v nich určené.

2. Porušenie zákonných povinností, ustanovení zmluvy o spoločenstve, stanov alebo určených lehôt členom orgánu spoločenstva alebo členom spoločenstva, v dôsledku ktorého vznikne spoločenstvu majetková ujma, zakladá zodpovednosť za škodu. Na vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti sa nevyžaduje preukázanie úmyslu (postačuje objektívne zistenie porušenia povinnosti a vzniku škody, ak sa povinná osoba nezbaví zodpovednosti v súlade so zákonom).
3. Členovia výboru a dozornej rady nesú za škodu spôsobenú spoločenstvu porušením svojich povinností pri výkone funkcie osobnú zodpovednosť a spoločenstvo je oprávnené uspokojiť svoje nároky na náhradu škody zo všetkých ich odmien za výkon funkcie a z ich podielov na zisku (dividend) počas funkčného obdobia, v ktorom škoda vznikla.
4. Členovia výboru a dozornej rady zodpovedajú za škodu spôsobenú spoločenstvu úmyselným protiprávnym konaním pri výkone svojej funkcie celým svojím majetkom v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. O uplatnení nároku na náhradu škody a podaní žaloby na súd rozhoduje zhromaždenie na základe písomnej správy dozornej rady. Po právoplatnom priznaní nároku na náhradu škody súdom je spoločenstvo oprávnené vymáhať túto pohľadávku prednostne formou jednostranného započítania voči nárokom povinného člena na výplatu podielu na zisku (dividend) a v rámci exekučného konania aj postihnutím jeho spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti pri plnom rešpektovaní predkupného práva ostatných spoluvlastníkov podľa zákona.
5. Dotknutá osoba má právo písomne sa vyjadriť k uplatnenému nároku na náhradu škody. Ak svoju zodpovednosť za porušenie povinnosti písomne uzná a škodu v plnom rozsahu uhradí (alebo odpracuje podľa Čl. VII ods. 10), vec sa považuje za urovnanú bez nutnosti súdneho konania.
6. Ak dotknutá osoba zodpovednosť za škodu odmietne, prípad povinne prešetrí dozorná rada, ktorá vypracuje písomnú správu a predloží stanovisko spolu s návrhom uznesenia na uplatnenie nároku na náhradu škody najbližšiemu zasadnutiu zhromaždenia.
7. Právoplatne priznané alebo písomne uznané nároky na náhradu škody vymáha spoločenstvo prednostne formou jednostranného započítania voči nárokom povinnej osoby na výplatu dividend a iných peňažných plnení zo spoločenstva. Táto osobná povinnosť na náhradu škody viazne na osobe vinníka a pri zmluvnom prevode podielu neprechádza na nadobúdateľa podielu.

IX. PREDCHÁDZANIE SPOROM A NÁHRADA NÁKLADOV SÚDNYCH KONANÍ

1. Každý člen spoločenstva a každý orgán spoločenstva je pred iniciovaním súdneho sporu povinný vyvinúť maximálne úsilie na zmierlivé mimosúdne vyriešenie veci v rámci orgánov spoločenstva. Podmienka pokusu o zmierlivé riešenie sa považuje za splnenú, ak člen predloží svoju písomnú žiadosť alebo námietku výboru spoločenstva a ten ju nevybaví do 30 dní odo dňa doručenia, a následne ju predloží dozornej rade a ani táto nezjedná nápravu do 30 dní odo dňa doručenia, prípadne ak vec nebola vyriešená na najbližšom zasadnutí zhromaždenia.
2. Ak súd svojím právoplatným rozhodnutím zamietne žalobu podanú členom voči spoločenstvu ako nedôvodnú, alebo ak súd právoplatne vyhovie žalobe spoločenstva voči členovi, ktorý porušil zákon, zmluvu o spoločenstve alebo tieto stanovy a odmietol vec urovnať

mimosúdnou cestou, spoločenstvo má voči tomuto členovi nárok na náhradu celej preukázanej škody a všetkých účelne vynaložených nákladov spojených s vedením sporu.

3. Škodu a účelne vynaložené náklady podľa odseku 2 tvoria všetky skutočne vynaložené výdavky spoločenstva v súvislosti s vedením súdneho sporu, najmä súdne poplatky, hotové výdavky, znalečné, náklady na právne zastúpenie **vrátane preukázateľného rozdielu medzi reálne zaplatenou zmluvnou odmenou advokátovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb a tarifnou náhradou trov konania priznanou súdom (ktorý sa v prípade bezdôvodného alebo šikanózneho sporu vyvolaného členom považuje za priamu majetkovú ujmu spoločenstva)**, ako aj peňažná náhrada za čas preukázateľne strávený členmi orgánov spoločenstva alebo poverenými osobami pri príprave podkladov a účasti na pojednávaniach, vyčíslená podľa platného cenníka odborných výkonov spoločenstva.
4. Presné vyčíslenie nákladov a škody podľa odseku 3, doložené príslušnými faktúrami, zmluvou o poskytovaní právnych služieb a evidenciou odpracovaného času, predloží výbor na preskúmanie a písomné odsúhlasenie dozornej rade. Po odsúhlasení výšky pohľadávky dozornou radou zašle výbor dotknutému členovi písomnú výzvu na úhradu s lehotou splatnosti najmenej 15 dní; po márnom uplynutí tejto lehoty je výbor oprávnený pohľadávku spoločenstva jednostranne započítať voči nárokom tohto člena na výplatu podielu na zisku (dividend), a to až do výšky celkovej preukázanej škody.
5. Naopak, ak sa v súdnom konaní právoplatne preukáže, že člen spoločenstva konal v plnom súlade so zákonom a stanovami a jeho nárok bol oprávnený, pričom súdny spor bol vyvolaný protiprávnym postupom, nečinnosťou alebo porušením stanov zo strany orgánov spoločenstva, vzniknutú škodu a reálne preukázané náklady konania sú povinní nahradiť spoločenstvu (resp. priamo úspešnému členovi) tí členovia orgánov spoločenstva, ktorí porušením predpisov, zanedbaním lehôt alebo hlasovaním za protiprávne uznesenie tento spor zavinili.
6. Náhrada nákladov a škody podľa odseku 5 sa voči zodpovedným členom orgánov uplatní formou jednostranného započítania oproti ich nárokom na odmeny za výkon funkcie a výplatu podielov na zisku (dividend), pričom výbor spoločenstva je povinný bez zbytočného odkladu po právoplatnom skončení súdneho sporu zabezpečiť vyúčtovanie a vyplatenie náhrady v prospech oprávneného člena spoločenstva.

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy v spoločenstve neupravené týmito stanovami sa spravujú Zmluvou o pozemkovom spoločenstve, zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a primerane ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením spoločenstva, čím sa zároveň rušia doterajšie stanovy spoločenstva.